PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de retorno y ventanilla única

Pone en marcha en 180 días la Ventanilla Única de Retorno con expediente digital único, asigna su atención a la red consular y a la Dirección Nacional de Migraciones (organigrama «Ventanilla única de retorno en consulados y Migraciones»), fija el trámite de reconocimiento de aportes por la ANSES, la declaración anticipada de bienes personales y la serie oficial de emigración y retorno.

Propuesta 55: Que los que se fueron vuelvan
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de retorno: ampliación del Programa RAÍCES»; ventanilla operativa en 180 días; red de la diáspora en 24 meses (Fase III).
Trámite: No aplica (decreto del art. 99 incs. 1 y 2 CN: reglamenta la ley y asigna funciones dentro del Poder Ejecutivo).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de retorno, las Leyes Nros. 17.622, 26.421, 24.521, 25.871 y 22.520 de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias, y el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] amplió el Programa RAÍCES a los profesionales de todas las áreas y creó la Ventanilla Única de Retorno, con puntos de atención en las representaciones consulares y en la Dirección Nacional de Migraciones.

Que la Ley encomendó a la reglamentación la puesta en marcha de la ventanilla y del reconocimiento de aportes por los convenios de seguridad social, la red de la diáspora y la serie oficial de emigración y retorno.

Que el artículo 107 de la Ley N° 25.871 establece que la Dirección Nacional de Migraciones es el órgano de aplicación de esa ley, y su artículo 108 la faculta a establecer delegaciones y a delegar funciones.

Que corresponde asignar a la red consular y a la Dirección Nacional de Migraciones las funciones de atención del retorno, sin alterar los controles migratorios.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ventanilla Única de Retorno. La autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de retorno (en adelante, la Ley) coordinará la Ventanilla Única de Retorno del artículo 4° de la Ley, que funcionará en la plataforma de trámites digitales de la Administración Pública Nacional y estará operativa dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 2°.- Funciones de la red consular. Asígnase a las representaciones consulares de la República la atención presencial y a distancia de la Ventanilla Única de Retorno en el exterior: la orientación de las personas que desean regresar, la verificación de su identidad y de la documentación que presenten, la gestión de las legalizaciones o apostillas necesarias y la carga de la documentación en el expediente digital único.

ARTÍCULO 3°.- Funciones de la Dirección Nacional de Migraciones. Asígnase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES la atención de la Ventanilla Única de Retorno en sus delegaciones en el país, el registro del retorno de las personas que lo declaren al ingresar y el suministro de la información de entradas y salidas para la serie oficial del artículo 11 de la Ley. Estas funciones no alteran los controles migratorios a su cargo.

ARTÍCULO 4°.- Expediente digital único. Cada documento se presentará una sola vez. La Ventanilla Única de Retorno compartirá el expediente, con el consentimiento de la persona, con la autoridad nacional en materia educativa, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) y el Portal Empleo, según el trámite de que se trate, y cada organismo informará en él el estado de su actuación.

ARTÍCULO 5°.- Reconocimiento de aportes. La ANSES iniciará el trámite de reconocimiento de aportes previsto en el artículo 9° de la Ley ante el organismo de enlace del país que corresponda dentro de los TREINTA (30) días de recibida la solicitud por la Ventanilla Única de Retorno, e informará en el expediente cada etapa del trámite.

ARTÍCULO 6°.- Bienes personales. La ARCA informará a la Ventanilla Única de Retorno los requisitos de las franquicias vigentes del régimen de equipaje y de bienes personales, y habilitará la presentación digital anticipada de la declaración de esos bienes antes del arribo de la persona al país.

ARTÍCULO 7°.- Programa RAÍCES ampliado y líneas de reinserción. La autoridad de aplicación abrirá el registro del Programa RAÍCES a los profesionales de todas las áreas conforme el artículo 2° de la Ley, y publicará antes del inicio de cada año el calendario de convocatorias de las líneas de reinserción del artículo 3° de la Ley, cuyos contratos tendrán una duración de hasta TRES (3) años.

ARTÍCULO 8°.- Red de la diáspora. La autoridad de aplicación pondrá en funcionamiento el registro voluntario de la red de la diáspora del artículo 10 de la Ley dentro de los VEINTICUATRO (24) meses de la publicación del presente, con un formulario de consentimiento expreso y la posibilidad de baja en cualquier momento.

ARTÍCULO 9°.- Serie oficial de emigración y retorno. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES suministrará al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) los registros de entradas y salidas de argentinos, en forma anonimizada y bajo el secreto estadístico del artículo 10 de la Ley N° 17.622. La primera publicación de la serie del artículo 11 de la Ley se hará dentro de los DOCE (12) meses de la publicación del presente.

ARTÍCULO 10°.- Adecuación de estructuras. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adecuará el objetivo 8 de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, en el apartado VII del Anexo II del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, a la función asignada por el artículo 2° del presente.

ARTÍCULO 11°.- Información. La Ventanilla Única de Retorno publicará la información trimestral del artículo 6° de la Ley en formato abierto.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.